

답 변 서

사 건 2024가단123456 임대차보증금

원 고 홍길동

피 고 김철수

서울특별시 ○○구 ○○로 67, 202호

전화 010-1111-1111

위 사건에 관하여 피고는 다음과 같이 답변합니다.

청 구 취 지 에 대 한 답 변

- 원고의 청구 중 8,800,000원을 초과하는 부분을 기각한다.
 - 소송비용은 원고가 부담한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인 에 대 한 답 변

1. 인정하는 사실

피고가 2024. 1. 1. 원고와 이 사건 주택에 관하여 보증금 10,000,000원의 임대차계약을 맺고 보증금을 받은 사실, 계약이 2026. 1. 1. 기간 만료로 끝나 원고가 2026. 1. 3. 주택을 인도한 사실은 인정합니다.

2. 다투는 사실

피고가 이유 없이 반환을 미루었다는 주장은 부인합니다. 원고가 퇴거한 뒤 확인해 보니 거실과 작은방 벽지가 찢어지고 장판에 담배불 자국이 있어 전면 교체가 불가피하였고, 피고는 이 사정을 문자로 알리고 정산 후 반환하겠다고 하였습니다.

3. 공제 항변

피고는 도배·장판 교체비 1,200,000원(을 제1호증, 을 제2호증)을 원고의 원상회복의무 불이행으로 인한 손해로서 보증금에서 공제합니다. 따라서 피고가 반환할 보증금은 8,800,000원입니다.

4. 결론

원고의 청구는 8,800,000원을 넘는 범위에서 이유 없으므로 그 부분은 기각되어야 합니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. 을 제1호증 | 도배·장판 시공 견적서 |
| 1. 을 제2호증 | 퇴거 직후 주택 사진 |

첨 부 서 류

- | | |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 1통 |
| 1. 답변서 부분 | 1통 |

2026. 6. 30.

위 피고 김 철 수 (서명 또는 날인)

서울중앙지방법원 제12민사단독 귀중